CHI CỤC KIỂM LÂM LÀO CAI
HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC LỤC YÊN

Số: 82/HKL-QLBVR

V/v phối hợp thực hiện hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lục Yên, ngày 23 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Phòng Kinh tế các xã.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm khu vực Lục Yên nhận được văn bản của Phòng Kinh tế một số xã đề nghị phối hợp hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân trình tự lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành, nhận thấy còn có một số nội dung chưa được quy định cụ thể, để bảo đảm thống nhất trong quá trình thực hiện *(Luật số 146/2025/QH15 quy định đối tượng phát sinh nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế được thực hiện theo hành vi chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp mà không phân biệt là tổ chức, cá nhân hay chủ đầu tư dự án. Trong khi đó, Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp Môi trường chỉ mới quy định trình tự, thủ tục đối với trường hợp chủ đầu tư dự án, chưa có quy định trình tự, thủ tục đối với cá nhân, hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để xây dựng nhà ở riêng lẻ và các mục đích khác theo quy định của pháp luật, không thuộc trường hợp thực hiện dự án đầu tư)*. Với những nội dung vướng mắc nêu trên, Hạt Kiểm lâm đã báo cáo, xin ý kiến cấp trên và hiện tại Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xem xét, hướng dẫn.

(Có Văn bản số 5442/SNNMT-CCKL của Sở NNMT gửi kèm)

Đến thời điểm hiện tại chưa có văn bản hướng dẫn, trả lời của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về trình tự, thủ tục hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp, thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế đối với hộ gia đình, cá nhân. Trong thời gian tới khi có có văn bản hướng dẫn, Hạt Kiểm lâm khu vực Lục Yên sẽ phối hợp triển khai thực hiện.

Đề nghị Phòng Kinh tế các xã cùng thống nhất về nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND các xã;
- Lãnh đạo Hạt;
- Kiểm lâm địa bàn;
- Lưu: VT, QLBVR.

KT. HẠT TRƯỞNG
PHÓ HẠT TRƯỞNG

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH LÀO CAI
HẠT KIỂM LÂM KHU VỰC LỤC YÊN

Lương Ngọc Sơn